

Pubblicato il 21/05/2025

N. 01786/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01157/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1157 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

San Carlo Borromeo S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Vrespa e Gabriele Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Donatella Silvia, Anna Tavano, Enrico Barbagiovanni, Sara Francesca Simone, Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, Chantal Rho, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del diritto della ricorrente di prendere visione e di ottenere copia, ai sensi degli artt. 22 ss. della L. 241/1990, di tutti gli atti e i documenti relativi alla pratica n. 00002/20220427/19218/20549 prot. n. 236284/2022 del

27.04.2022 e, in particolare, del “*parere Condizionato rilasciato dalla Soprintendenza*” citato nella comunicazione dei motivi ostativi del 28.03.2023 avente ad oggetto “-Codice Pratica n. 00002/20220427/19218/20549 prot. n. 236284/2022 del 27/04/2022 in Corto VITTORIO EMANUELE II al civico n. 30. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di occupazione di suolo pubblico (MOTIVI OSTATIVI EX ART. 10 BIS L. 241/90 E S.M.”;

nonché, per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia:

- del provvedimento assunto dal Comune di Milano in data 28.03.2023 avente ad oggetto “-Codice Pratica n. 00002/20220427/19218/20549 prot. n. 236284/2022 del 27/04/2022 in Corso VITTORIO EMANUELE II al civico n. 30. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di occupazione di suolo pubblico (MOTIVI OSTATIVI EX ART. 10 BIS L. 241/90 E S.M.” e notificato alla ricorrente in pari data (doc. 1);

- del provvedimento assunto dal Comune di Milano prot. 08/05/2023.0255321. U. avente ad oggetto “-Codice Pratica n: 00002/20200609/07022/07908 del 09/06/2020 -Concessione straordinaria PG 256947/2020 del 14/07/2020 per occupazione suolo pubblico in Corso Vittorio Emanuele II, 30. DIFFIDA ALLA RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI POSIZIONATI ABUSIVAMENTE SU SUOLO PUBBLICO”, notificato alla ricorrente in data 8.05.2023 (doc. 2);

- del provvedimento assunto dal Comune di Milano prot. 08/05/2023.0255905. U. avente ad oggetto “-Concessione emessa PG 9890/2001 del 30/07/2001 – San Carlo Borromeo S.r.l., partita iva 11680400154 – Piazza SAN CARLO DIFFIDA AL PAGAMENTO DELL'ANNUALITA' PREGRESSE E CONTESTUALMENTE AVVIO EX ART. 7 LG. 241/90 E S.M.I. DEL PROCEDIMENTO PER DICHIARAZIONE DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE”, notificato alla ricorrente in data 8.05.2023 (doc. 3);

- del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso del 21.04.2023 (doc. 4) presentata dalla ricorrente in relazione ai documenti amministrativi relativi alla

pratica n. 00002/20220427/19218/20549 prot. n. 236284/2022 del 27.04.2022 e, in particolare, al “*parere Condizionato rilasciato dalla Soprintendenza*” citato nella ridetta comunicazione dei motivi ostativi del 28.03.2023;

B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati dalla ricorrente il 3/01/2025, per l'annullamento:

- del provvedimento prot. n. 25/10/2024.0547202. U. assunto dal Comune di Milano in data 25.10.2024 avente ad oggetto “*Richiesta di occupazione di suolo - Codice Pratica n: 00002/20220427/19218/20549 del 27/04/2022 in piazza San Carlo. - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO*” (doc. 32);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, avverso il quale si formula espressa riserva di proporre ulteriore ricorso anche per motivi aggiunti, e in particolare: (i) la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni - SUAP n. 5210 del 29.6.2022 (non conosciuta), (ii) la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni - SUAP n. 7895 del 29.9.2022 (doc. 33), (iii) la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – n. 563 del 30.1.2023 (doc. 15), (iv) la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- Direzione Operativa n. 412 del 28.1.2022 (doc. 13), (v) la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni - SUAP – n. 1786 dell’11.3.2022 (doc. 14), (vi) la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Area Pubblicità e Occupazione Suolo n. 5045 del 13.6.2023 (doc. 34), (vii) la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – n. 113 del 12.1.2024 (non conosciuta), nonché: (viii) il provvedimento assunto dal Comune di Milano in data 3.10.2024 avente ad oggetto “- *Codice Pratica n: 00002/20220427/19218/20549 prot. n. 236284/2022 del 27/04/2022 in Corso VITTORIOEMANUELE II al civico n. 30 Comunicazione dei motivi ostativi*

all'accoglimento dell'istanza di occupazione di suolo pubblico - MOTIVI OSTATIVI EXART. 10 BIS L. 241/90 E S.M.” (doc. 31).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) La Società San Carlo Borromeo a r.l. è titolare di un esercizio pubblico (ove svolge attività di bar/ristorazione) in Corso Vittorio Emanuele II (Piazza San Carlo) a Milano. In relazione a tale attività la stessa ha, fra l'altro, ottenuto, in data 30/07/2001, una concessione ordinaria di occupazione suolo pubblico (OSP) con tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere nell'area (specificata nel relativo provvedimento) antistante il locale, in Piazza San Carlo; indi, una concessione straordinaria, risalente al periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (rilasciata il 14/07/2020 *«al fine del rispetto delle misure di prevenzione della diffusione virologica in corso»*, con durata sino al 31/10/2020, per un ingombro totale di 24 mq, secondo quanto meglio specificato nel relativo provvedimento di concessione).

Rispetto a quest'ultima concessione, l'esponente ha riferito di avere presentato in data 27 aprile 2022 l'istanza di stabilizzazione, di cui all'art. 18 del *“Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere”*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale (DCC) n. 74, del 16 dicembre 2020, ricevendo in riscontro la comunicazione del 28 marzo 2023 dell'intimata Amministrazione, ove sarebbero stati individuati i seguenti *“motivi ostativi”* all'accoglimento: (i) l'adozione da parte della Soprintendenza di un parere positivo condizionato alla tutela del *“particolare contesto composto da Chiesa-Sagrato e porticato”*, da realizzarsi mediante la rimozione di una fila di tavolini verso

Corso Vittorio Emanuele II; (ii) la morosità della ricorrente con riferimento al **canone unico** patrimoniale (CUP) per alcune annualità pregresse; infine: (iii) la necessità di alcune integrazioni documentali volte a recepire le prescrizioni della Soprintendenza.

A fronte di tale comunicazione l'esponente avrebbe, quindi, rassegnato le proprie osservazioni, ivi dichiarandosi "*disponibile sin d'ora a rinunciare alla fila di tavolini "verso Corso Vittorio Emanuele IP", onde ottemperare al parere della Soprintendenza, formulando contestualmente istanza di accesso al predetto parere.*

Sennonché, stando sempre alla narrazione dell'esponente, del tutto inaspettatamente, in data 8 maggio 2023, senza aver concluso il procedimento di stabilizzazione l'Amministrazione comunale avrebbe diffidato la Società San Carlo Borromeo a rimuovere gli elementi posizionati nello spazio parallelo a Corso Vittorio Emanuele II e a corrispondere il canone patrimoniale asseritamente dovuto per le annualità pregresse. In pari data, la medesima Amministrazione, in relazione alla concessione ordinaria (risalente al 2001), avrebbe ugualmente richiesto alla medesima Società il pagamento degli stessi canoni oggetto della precedente comunicazione, benché con un termine per l'adempimento più ampio e proponendone una diversa quantificazione (pari a € 57.091,86, relativamente alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022, mentre la richiesta formulata nel preavviso di rigetto ammonterebbe ad € 36.403,62 e si riferirebbe alle annualità 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022).

2) Da ciò il ricorso, notificato il 29/05/2023 e depositato il successivo 13/06/2023, con cui l'esponente ha articolato le domande, in epigrafe specificate, sulla base dei seguenti motivi:

2.1) - «*Illegittimità per violazione degli artt. 10 e 10 bis della L. 241/1990. Eccesso di potere per perplessità, irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione dell'art. 21 del Regolamento **Canone Unico** Patrimoniale e Canone di Concessione dei Mercati*».

L'ordine di rimozione sarebbe viziato in quanto emesso prima della conclusione del procedimento di stabilizzazione, avviato a seguito della domanda della ricorrente del 27/04/2022. Inoltre, entrambe le diffide si porrebbero in contrasto con i rilievi espressi dal Comune nel preavviso di rigetto, ove sarebbero stati individuati dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di stabilizzazione non coincidenti con le ragioni poste a fondamento dei provvedimenti impugnati, che fanno leva sulla asserita tardività dell'istanza di adeguamento della concessione rispetto al termine del 22 aprile 2022, mai indicata in precedenza dall'Amministrazione quale motivo ostativo al rilascio del provvedimento di stabilizzazione.

A fronte delle osservazioni presentate dalla ricorrente dopo il preavviso, il Comune di Milano non avrebbe potuto assumere i provvedimenti impugnati, senza prima esaminare dette osservazioni e provvedere di conseguenza.

Gli importi richiesti dall'Amministrazione nei provvedimenti oggetto d'impugnazione differirebbero tra loro anche con riferimento alle annualità di riferimento (incluso, peraltro, anche annualità non menzionate nel preavviso di rigetto) e al titolo dell'asserito debito.

L'intimazione relativa alla concessione ordinaria, a differenza dei provvedimenti assunti in seno al procedimento di stabilizzazione, includerebbe non solo canoni asseritamente non versati ma pure le sanzioni amministrative irrogate dall'Ente per la violazione del Regolamento, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 21 del Regolamento stesso, che sanzionerebbe con la decadenza soltanto il mancato pagamento dei canoni di occupazione e non anche l'omesso versamento di somme dovute ad altro titolo.

Non sarebbe possibile comprendere a quanto ammontino né quali sarebbero le somme richieste dal Comune onde ottenere, da un lato, la stabilizzazione della concessione straordinaria ed evitare, d'altro canto, la decadenza della concessione ordinaria.

2.2) «*Violazione delle Determinazioni del Comune di Milano DD 412 del 28.1.2022, DD 1786 dell'11.3.2022 e DD n. 563 del 30.1.2023. Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifesta*».

La diffida a rimuovere gli elementi posti nell'area parallela a Corso Vittorio Emanuele II risulterebbe illegittima laddove afferma che l'occupazione dell'area in parola sarebbe priva di titolo giacché "... *San Carlo Borromeo S.r.l. non ha presentato istanza di adeguamento della concessione in premessa entro il termine stabilito del 22 aprile 2022 ...*", atteso che, la ricorrente avrebbe presentato detta istanza, sebbene il 27/04/2022, in ritardo rispetto al termine ultimo del 22/04/2022, ma senza che la tardività della richiesta possa determinare né la decadenza automatica dal titolo concessorio né, tanto meno, la richiesta di rimozione degli elementi posizionati sul suolo pubblico.

E, ciò, poiché, come chiarito nelle succitate determinazioni nn. 412 e 1786 del 2022, il termine per la presentazione delle istanze di stabilizzazione rivestirebbe carattere endoprocedimentale e natura ordinatoria.

L'agire dell'Amministrazione sarebbe, altresì, contraddittorio e illogico, poiché la stessa avrebbe dapprima avviato il procedimento a seguito dell'istanza della ricorrente del 27/04/2022 e, successivamente, dopo aver ritenuto procedibile la richiesta e instaurato il contraddittorio procedimentale su alcuni profili considerati critici, avrebbe supposto la tardività dell'istanza stessa, ordinando alla ricorrente la rimozione degli elementi posizionati sul suolo pubblico, senza prima concludere il procedimento di stabilizzazione e senza prendere posizione sulle osservazioni presentate dalla Società.

E, ciò, nonostante che, con determinazione n. 563, del 30.01.2023, la stessa Amministrazione avesse espressamente previsto che, per coloro per i quali "*siano ancora in corso le attività istruttorie volte al rilascio del nuovo titolo concessorio (...)*", la permanenza dell'occupazione nella configurazione ad oggi in essere, nelle more del rilascio del nuovo titolo concessorio.

2.3) «*Violazione dell'art. 22 del Regolamento **Canone Unico** Patrimoniale e Canone di Concessione dei Mercati. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità*».

Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità sotto altro profilo».

L'ordine di rimozione risulterebbe, infine, illegittimo anche nella parte in cui quantifica in soli 10 giorni il termine per il rilascio dell'area. Stando, infatti, all'art. 22, comma 5 del Regolamento CUP, il termine da assegnare per la liberazione delle aree pubbliche considerate abusivamente occupate deve essere “*congruo*”, mentre nella specie si tratta di termine incongruo, contrastante con i canoni di proporzionalità e ragionevolezza.

2.4) Quanto, poi, al silenzio asseritamente serbato dal Comune di Milano in ordine alla richiesta di accesso al parere della Soprintendenza, avanzata dalla ricorrente unitamente alle “*osservazioni*” al preavviso di rigetto (in data 21-04-2023), se ne deduce la illegittimità, per violazione degli artt. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241.

3) Si è costituito il Comune di Milano controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e insistendo per il rigetto del gravame. La difesa del Comune ha anche eccepito:

3.1) – la inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse, laddove rivolto contro atti endoprocedimentali, non autonomamente e immediatamente lesivi della sfera giuridica della ricorrente, quali sarebbero: (i) la nota in data 28.03.2023, recante il preavviso di rigetto ex art. 10 *bis*, L. n. 241/1990, adottato dall'Amministrazione rispetto all'istanza di nuova occupazione presentata dalla Società in data 27.04.2022; (ii) la nota prot. 08/05/2023, 0255905.U., recante diffida al pagamento delle annualità pregresse e contestuale comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dalla concessione permanente rilasciata nel 2001. In entrambi i casi si tratterebbe, precisa il Comune, di procedimenti ancora in itinere, per i quali non sarebbe stato ancora adottato il provvedimento finale;

3.2) – la inammissibilità dell'impugnazione rivolta alla comunicazione prot. 08/05/2023, 0255321.U., recante «*diffida alla rimozione degli elementi posizionati abusivamente su suolo pubblico*», per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito. Difatti, ha spiegato ancora la difesa comunale, l'ordine

di rimozione *de quo* conseguirebbe all'accertamento compiuto dalla Polizia Locale in data 16.04.2023, come previsto dall'art. 22 del Regolamento CUP (**canone unico** occupazione) che, appunto in ipotesi di accertamento dell'occupazione abusiva di suolo pubblico, stabilisce che:

“4. Per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;

5. Il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione e di diffusione dei messaggi assegnando un termine congruo per provvedervi”.

La diffida alla rimozione costituirebbe, dunque, mera sanzione accessoria alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 22 del Regolamento CUP, come tale riconducibile alla giurisdizione dell'AGO, come già più volte riconosciuto dalla giurisprudenza, anche dell'adito TAR (sul punto, si richiama, la sentenza TAR Lombardia, Milano, n. 1433 del 09.06.2023). In aggiunta a tale profilo di inammissibilità, il Comune eccepisce anche quello insito nel carattere non immediatamente e autonomamente lesivo dell'atto, comprovato dalla circostanza della perdurante occupazione da parte della ricorrente del suolo pubblico, in spregio all'impugnata diffida.

4) Alla camera di consiglio del 18/07/2023, presenti l'avv. F. Vrespa per la Società ricorrente e l'avv. S. F. Simone per il Comune di Milano, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla misura cautelare in attesa della definizione, da parte del Comune, dei procedimenti in itinere.

5) In vista dell'udienza di merito le parti hanno insistito sulle rispettive posizioni con memorie e repliche.

6) Il 29/10/2024 la difesa del Comune ha depositato agli atti di causa il provvedimento, datato 25/10/2024, recante diniego dell'istanza di concessione di suolo pubblico del 27/04/2022.

7) All'udienza pubblica del 4/11/2024, presenti l'avv. F. Vrespa per la parte ricorrente e l'avv. S. F. Simone per il Comune di Milano, su assenso delle parti, la discussione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 4 marzo 2024, per l'imminente notifica e deposito di motivi aggiunti da parte ricorrente.

8) Con motivi aggiunti notificati il 24/12/2024 e depositati il successivo 3/01/2025 l'impugnazione è stata estesa al provvedimento di diniego del 25/10/2024, poc'anzi citato. I motivi dedotti sono quattro:

8.1) – con il primo si deduce la illegittimità derivata del diniego, promanante dagli atti impugnati col ricorso introduttivo, del quale vengono nuovamente riportati i motivi;

8.2) – passando ai «*vizi propri*», con il secondo motivo si deduce l'«*Illegittimità per violazione dell'art. 1, comma 706 della L. 234/2011, dell'art. 3 quinquies D.L. n. 228/2021 (convertito dalla L. 15/2022), dell'art. 10 ter del D.L. n. 21/2022 (convertito dalla L. 51/2022), dell'art. 40 del D.L. n. 144/2022 (convertito dalla L. 175/2022), dell'art. 1, comma 815 della L. n. 197/2022, dell'art. 1 comma 22 quinquies del D.L. 198/2022 (convertito dalla L. 14/2023), dell'art. 11, comma 8 della L. 214/2023 dell'art. 1, comma 706 della L. 234/2011, dell'art. 3 quinquies D.L. n. 228/2021 (convertito dalla L. 15/2022, dell'art. 10 ter del D.L. n. 21/2022 (convertito dalla L. 51/2022), dell'art. 40 del D.L. n. 144/2022 (convertito dalla L. 175/2022), dell'art. 1, comma 815 della L. n. 197/2022, dell'art. 1 comma 22 quinquies del D.L. 198/2022 (convertito dalla L. 14/2023), dell'art. 11, comma 8 della L. 214/2023 nonché dell'art. 26, comma 3, della L. 193/2024. Eccesso di potere per illogicità manifesta ed irragionevolezza*». Ciò, poiché con il contestato diniego il Comune avrebbe per la prima volta individuato, quale motivo di rigetto dell'istanza del 27/04/2022, la tardività della stessa rispetto al termine del 22/04/2022. Sennonché, il termine per la scadenza delle concessioni straordinarie rilasciate dalle Amministrazioni nel corso del periodo emergenziale, originariamente fissato dall'art. 9 *ter* del D.L. n. 137/2020 (convertito dalla L. n. 176/2020) al 31 marzo 2021, sarebbe stato oggetto di numerose proroghe da parte del Legislatore nazionale (in particolare, sarebbe stato differito dapprima al 31 marzo 2022, ex art. 1, comma 706 della L. n. 234/2011, quindi al 30 giugno 2022, ex art. 3 quinquies D.L. n. 228/2021, convertito dalla L. n. 15/2022, quindi al 30 settembre 2022, ex art. 10 *ter* del D.L. n. 21/2022, convertito dalla L. 51/2022, quindi al 31 dicembre 2022 ex

art. 40 del D.L. n. 144/2022, convertito dalla L. n. 175/2022, quindi al 30 giugno 2023, ex art. 1, comma 815 della L. n. 197/2022, quindi al 31 dicembre 2023, ex art. 1, comma 22 quinquies del D.L. n. 198/2022, convertito dalla L. n. 14/2023, quindi al 31 dicembre 2024, ex art. 11, comma 8 della L. n. 214/2023, vigente al momento del diniego qui censurato e, infine, al 31 dicembre 2025). L'ultima proroga sarebbe stata introdotta dall'art. 26 della L. n. 193/2024 che, dopo aver conferito delega al Governo per l'adozione di un decreto *“per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata”*, avrebbe stabilito che *“le autorizzazioni e le concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai sensi dell'art. 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025”*.

Stando, quindi, all'impostazione della ricorrente, il Legislatore nazionale avrebbe introdotto un sistema di proroghe automatiche che, senza soluzione di continuità, avrebbe disposto il differimento del termine di scadenza delle concessioni straordinarie Covid sino al 31.12.2025, senza subordinare l'operatività di tale differimento alla presentazione di alcuna istanza né tantomeno fissare termini perentori per la relativa presentazione, posto che le concessioni straordinarie rilasciate nel periodo emergenziale risulterebbero automaticamente prorogate, salvo disdetta da parte del titolare.

Sicché, il Comune di Milano, non disponendo del potere di introdurre un regime differente rispetto a quello espressamente individuato dal Legislatore, non avrebbe potuto sottoporre la proroga delle concessioni temporanee emergenziali ad alcun adempimento né, tantomeno, al rispetto di termini perentori. Sarebbe, dunque, chiaro che, ad oggi, non potrebbe considerarsi decorso alcun termine perentorio per la presentazione di istanze di stabilizzazione delle concessioni straordinarie che, come espressamente

stabilito dal Legislatore nazionale, potranno essere depositate nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del sopracitato Decreto legislativo. Da ciò consegue, sempre secondo la tesi attorea, che l'eventuale non accoglibilità dell'istanza presentata dalla Società San Carlo Borromeo come domanda di concessione "permanente" non determinerebbe affatto la decadenza della Società stessa dal titolo "straordinario" a suo tempo rilasciato dal Comune di Milano, restando quest'ultimo titolo comunque valido ed efficace sino al 31.12.2025, in forza di quanto (da ultimo) previsto dall'art. 26 della L. n. 193/2024. Il provvedimento censurato risulterebbe, dunque, illegittimo anche con riferimento alla sovrapposizione delle due concessioni (straordinaria e permanente), posto che le stesse riguarderebbero occupazioni in posizioni tra loro diverse;

8.3) – con il terzo motivo si deduce l'«*Illegittimità per violazione sotto altro profilo dell'art. 1, comma 706 della L. 234/2011, dell'art. 3 quinquies D.L. n. 228/2021 (convertito dalla L. 15/2022), dell'art. 10 ter del D.L. n. 21/2022 (convertito dalla L. 51/2022), dell'art. 40 del D.L. n. 144/2022 (convertito dalla L. 175/2022), dell'art. 1, comma 815 della L. n. 197/2022, dell'art. 1 comma 22 quinquies del D.L. 198/2022 (convertito dalla L. 14/2023), dell'art. 11, comma 8 della L. 214/2023 dell'art. 1, comma 706 della L. 234/2011, dell'art. 3 quinquies D.L. n. 228/2021 (convertito dalla L. 15/2022, dell'art. 10 ter del D.L. n. 21/2022 (convertito dalla L. 51/2022), dell'art. 40 del D.L. n. 144/2022 (convertito dalla L. 175/2022), dell'art. 1, comma 815 della L. n. 197/2022, dell'art. 1 comma 22 quinquies del D.L. 198/2022 (convertito dalla L. 14/2023), dell'art. 11, comma 8 della L. 214/2023 nonché dell'art. 26, comma 3, della L. 193/2024. Violazione dell'art. 28 del Regolamento **Canone Unico** Patrimoniale e Canone di Concessione dei Mercati, nonché dell'art. 14 del Regolamento per la Gestione della Riscossione delle Entrate Comunale. Eccesso di potere per sviamento*». L'art. 28 del Regolamento CUP individuerrebbe quale causa ostativa al rilascio di nuove concessioni la morosità relativa esclusivamente "al pagamento di precedenti canoni di provvedimenti concessori", sicché le morosità relative all'omesso pagamento di somme dovute a titolo diverso

dal canone concessorio non potrebbero fondare il diniego al rilascio di nuove concessioni. Ciò nondimeno, l'Amministrazione comunale avrebbe qui individuato l'“*esposizione debitoria*” della ricorrente nella somma complessiva di € 168.800,44, includendo nel computo non solo canoni COSAP relativi ad annualità pregresse (e relativi, tra l'altro, a concessioni differenti da quella per cui è causa), ma pure debiti relativi ad altri titoli, quali: i) la TA.RI., per la somma di € 76.106,77; ii) le violazioni del Codice della strada, per la somma di € 4.777,12; iii) l'ICP, per la somma di € 5.405,90.

Anche l'importo residuo di € 82.501,65 – individuato dal Comune di Milano quale debito COSAP per le annualità pregresse – risulterebbe erroneamente quantificato in quanto: i) comprensivo di debiti ormai prescritti (per le somme asseritamente dovute per l'anno 2017, quantificate in € 8.912,00) e, in ogni caso: ii) contraddittorio e perplesso rispetto agli importi indicati nei precedenti provvedimenti comunali e, in particolare, nel preavviso di rigetto del 3.10.2024, che quantificavano la pretesa morosità in € 36.403,62.

La circostanza che la ricorrente sia decaduta da precedenti piani di rateizzazione (nella specie: quello relativo alla Tassa Rifiuti, di cui residuano € 4.119,31; quello relativo al COSAP 2014, di cui residuano € 6.042,60; quello relativo al COSAP 2015, di cui residuano € 8.276,43), non precluderebbe affatto all'Amministrazione di rilasciare alla Società un nuovo piano di rateizzazione, necessario per conseguire il rilascio della concessione richiesta, a fronte del pagamento di € 18.438,34 (pari, cioè, alla somma dei soli importi residui delle rateizzazioni concesse alla ricorrente), apparendo illegittima la pretesa comunale volta ad ottenere l'integrale pagamento delle somme (a vario titolo) asseritamente dovute da parte ricorrente, utilizzando impropriamente il diniego qui contestato al fine di “riscuotere”, al di fuori delle procedure all'uopo previste, i crediti asseritamente vantati nei confronti della ricorrente;

8.4) – infine, il quarto motivo fa leva sulla violazione dell'art. 10-*bis* L. 241/1990, perpetrata in tesi dall'Amministrazione laddove avrebbe fondato il diniego sulla scorta di una motivazione diversa e ulteriore rispetto a quella

indicata nel preavviso di rigetto. Inoltre, a fronte delle osservazioni procedurali presentate dalla ricorrente in merito alla pretesa difformità dell'occupazione oggetto di stabilizzazione rispetto alla concessione del 2001, l'Amministrazione si sarebbe limitata a rilevare che detto motivo sarebbe corretto ove analizzato “*nel riferimento inserito*”.

9) La difesa del Comune ha controdedotto in memoria alle censure avversarie richiamando anche le eccezioni in precedenza sollevate in relazione al ricorso introduttivo.

9.1) In sostanza, la difesa dell'Ente ha, dapprima, rammentato che:

- la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico rilasciata per far fronte all'emergenza COVID sarebbe definitivamente cessata a causa della mancata presentazione della domanda di stabilizzazione da parte della Società che, ciò nonostante, avrebbe continuato ad occupare l'area pubblica, peraltro in totale difformità rispetto al titolo precedentemente ottenuto;
- in data 16.04.2023 gli agenti della Polizia Locale avrebbero accertato l'occupazione abusiva da parte della ricorrente dell'area antistante il locale, sita in Corso Vittorio Emanuele II, per una superficie complessiva di mq 55,57. La condotta illecita sarebbe stata accertata e sanzionata attraverso l'elevazione del verbale n. 8147044-3, con cui sarebbe stata contestata l'infrazione all'art. 22, comma 3, lett. c) del Regolamento CUP. Ciò nonostante, la Società avrebbe continuato ad occupare l'area abusivamente e con nota dell'8/05/2023 l'Amministrazione l'avrebbe per ciò diffidata alla rimozione degli elementi abusivamente posizionati su suolo pubblico, nel termine di 10 giorni, preavvertendo che, in difetto, avrebbe potuto procedere alla rimozione forzata delle occupazioni, ponendo i relativi oneri a carico del concessionario;
- in data 27.04.2022 la ricorrente avrebbe presentato una nuova istanza di occupazione con cui, dato atto della concessione permanente già rilasciata il 30/07/2001, ha chiesto l'autorizzazione all'occupazione di una porzione di suolo in Corso Vittorio Emanuele II, per una superficie totale di 40 mq. A seguito di istruttoria, con nota in data 28.03.2023, il competente Ufficio

comunale le avrebbe notificato la comunicazione ex art. 10 *bis* della L. n. 214/90, individuando i motivi ostativi nella sussistenza di pendenze debitorie della Società con riferimento al canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico permanente del 30/07/2001 e nella necessità di adeguarsi alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza, mediante la eliminazione di una fila di tavolini posti sul lato di Corso Vittorio Emanuele II, al fine di tutelare il delicato contesto architettonico della chiesa di San Carlo. L'Amministrazione avrebbe, altresì, evidenziato la carenza della dichiarazione di impatto acustico, da depositarsi presso l'Area Commercio e di altri documenti di natura tecnica. In data 21.04.2023 la Società, tramite il proprio difensore, avrebbe presentato le proprie osservazioni, comunicando la propria intenzione di adeguare l'istanza del 27/04/2022 alle prescrizioni della Soprintendenza e di ripianare le pendenze debitorie in forza di un piano di rateazione, già presentato in data 5.04.2023;

- solo per la concessione del 30.07.2001, la Società avrebbe maturato un debito per il mancato pagamento del canone COSAP per gli anni dal 2013 al 2022 pari ad € 57.091,86, oltre al mancato pagamento di sanzioni elevate per occupazione difforme pari ad € 25.746,00. Visto il debito maturato, l'Amministrazione in data 08.05.2023 avrebbe diffidato la Società ad adempiere, ai sensi degli artt. 21, comma 1, lett. c) e 28, comma 1 del Regolamento CUP, intimando il pagamento della somma complessiva di € 82.837,86 e comunicando, altresì, l'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza dalla concessione, di cui al predetto art. 28;

- successivamente, con nota in data 13.10.2023 l'Amministrazione avrebbe trasmesso all'istante una richiesta di integrazione documentale, avente ad oggetto copia delle ricevute di pagamento in relazione agli atti di riscossione ricevuti tra il 2017 ed il 2022, a cui la ricorrente avrebbe risposto richiamando le precedenti comunicazioni e la causa pendente in s.g.;

- in data 21.03.2024 l'Ufficio Rateazioni del resistente avrebbe comunicato alla Società il mancato accoglimento del piano di rateizzazione, rilevando la

presenza di un precedente piano rimasto inadempito che, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per la Gestione della Riscossione delle Entrate Comunali, avrebbe impedito una nuova rateizzazione in assenza, come nella specie, della sanatoria della morosità pregressa. Da ciò, la nota della Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – SUAP in data 03.10.2024, recante nuova comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di occupazione di suolo pubblico del 27/04/2022, stante il mancato accoglimento della richiesta di rateizzazione da parte dell'Area Riscossione e visto che *“da sopralluoghi effettuati dalla Scrivente Unità, si denota che l'occupazione attualmente presente a suolo è difforme rispetto alla concessione permanente rilasciata e attiva con PG 9890/2001 del 30/07/2001”*. In data 11.10.2024 la ricorrente avrebbe trasmesso le proprie osservazioni, ritenute dall'Amministrazione inidonee a superare le suesposte criticità, sicché, con provvedimento in data 25.10.2024, è stata denegata la richiesta di occupazione di suolo del 27/04/2022.

9.2) Indi, il patrocinio dell'Ente ha controdedotto alle censure avversarie, insistendo per il rigetto anche del ricorso per motivi aggiunti, previo scrutinio delle eccezioni già sollevate, tra cui quella di difetto di giurisdizione in relazione all'impugnazione svolta nel ricorso introduttivo dell'ordine di rimozione contenuto nella diffida prot. 255321.U., dell'8/05/2023.

9.3) Quanto all'*actio ad exhibendum*, formulata ex art. 116, comma 2 c.p.a., la difesa del Comune ha evidenziato l'infondatezza *in parte qua* del ricorso, poiché non vi sarebbe stato alcun provvedimento tacito di diniego risultando il parere condizionato della Soprintendenza presente nella piattaforma Geopost, accessibile all'istante, oltreché riportato nel preavviso di rigetto del 28/03/2023, ove si legge che: *“considerato il particolare contesto composto da Chiesa-Sagrato e porticato si esprime parere favorevole a condizione che l'occupazione sia ridotta in profondità eliminando la fila di tavolini verso Corso Vittorio Emanuele II (dimensioni 3,50 x 8,00)”*. Dunque, non vi sarebbe alcun silenzio-rigetto sull'istanza di accesso del 21.04.2023 e, d'altra parte, non vi sarebbe neppure un interesse concreto e attuale all'accesso, posto che la Società avrebbe fin dalle prime

osservazioni, presentate in riscontro alla predetta comunicazione del 28/03/2023, dichiarato la propria volontà di adeguarsi alle indicazioni della Soprintendenza, da reputarsi, quindi, ben note.

10) In vista dell'udienza di merito le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.

10.1) Sull'istanza di accesso la ricorrente, dopo avere rilevato di avere appurato solo in questa sede che il parere della Soprintendenza sarebbe stato integralmente riportato nella comunicazione dei motivi ostativi del 28.03.2023, ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di lite.

11) All'udienza pubblica del 4 marzo 2025, presenti l'avv. I. Cadeddu, in sostituzione dell'avv. F. Vrespa, per la parte ricorrente, e l'avv. S. F. Simone, per il Comune di Milano, la causa è stata trattenuta in decisione, dopo l'indicazione a cura del Collegio della possibile improcedibilità della domanda di accesso formulata ex art. 116, comma 2 c.p.a.

12) Preliminarmente, il Collegio deve soffermarsi sulle questioni di rito, principiando dall'accertamento dei presupposti del processo (cfr., Cons. Stato, Ad. Pl. 27-04-2015, n. 5).

12.1) Al riguardo, parte resistente ha eccepito la inammissibilità dell'impugnazione svolta col ricorso introduttivo per difetto di giurisdizione del giudice adito, per la parte rivolta contro l'ordine di rimozione contenuto nella diffida prot. 255321.U., dell'8/05/2023 (allegata sub n. 7 dei depositi del Comune), siccome conseguente all'accertamento compiuto dalla Polizia Locale in data 16.04.2023, che, previo sopralluogo e constatazione della presenza di occupazione di suolo pubblico priva di titolo, ha elevato la sanzione prevista dall'art. 22, comma 3, lettera c, del regolamento CUP, mediante VDC n.8147044-3 (allegato sub n. 6 dei depositi comunali). Lo stesso articolo, infatti, ha puntualizzato il patrocinio medesimo, ai commi successivi ha previsto che:

- «Per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689» (così, il comma 4);
- «Il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione (...) assegnando un termine congruo per provvedervi, (...)» (così, il comma 5).

L'ordine di rimozione costituirebbe, dunque, mera sanzione accessoria al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 22 Reg. CUP, come tale riconducibile alla giurisdizione dell'AGO, come già più volte riconosciuto dal Giudice Amministrativo adito (sul punto, si richiama la sentenza del TAR Lombardia, Milano, I, n. 1433, del 09.06.2023).

L'eccezione è fondata.

Come correttamente rilevato da parte resistente, nella fattispecie concreta il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito si correla al carattere accessorio e consequenziale del provvedimento impugnato rispetto ad altro (il verbale della Polizia locale con cui è stata irrogata al trasgressore la sanzione pecuniaria principale, impugnabile dinanzi all'AGO) e, dunque, alla «*natura vincolata dello stesso che, avendo anche finalità punitiva dell'illecito amministrativo commesso, non lascia sopravvivere in capo al privato una posizione di interesse legittimo tutelabile dal Giudice amministrativo (in senso conforme su fattispecie analoga a quella in esame, Tar per la Sicilia, sede di Palermo, sez. III, 21 dicembre 2023, n. 3820)*» (così, in fattispecie analoga, relativa alla sanzione accessoria della chiusura del locale disposta a seguito dell'occupazione abusiva di suolo pubblico, rilevata in apposito verbale di Polizia municipale: CGARS, n. 9/2025 in data 21/01/2025; nonché, in tema, Cassazione, S.U., ordinanza 21-09-2020, n. 19664).

Più in generale, va rammentato come il Giudice amministrativo abbia più volte avuto modo di osservare come, nel caso in cui l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi previsto per il caso di indebita occupazione di suolo pubblico consegua all'infrazione accertata senza attribuire all'Autorità competente ad emanarlo alcun potere discrezionale, assolvendo la sanzione impugnata ad un ruolo meramente punitivo, solo indirettamente preordinato alla tutela degli

interessi pubblici rientranti all'area funzionale sussidiata dalla sanzione stessa, sussista la giurisdizione dell'AGO (cfr. TAR Lombardia, Milano, I, 09-06-2023, n. 1433; TAR Lazio, Roma, II ter, 24-11-2022, n. 15746; TAR Campania, Salerno, 15-11-2021, n. 2445).

Nella specie, a seguito del verbale di contestazione di infrazione dell'art. 22 del Regolamento CUP, per occupazione abusiva di 56 mq di spazio pubblico, il Comune ha reso edotta la ricorrente delle conseguenze di tale contestazione, richiamando il comma 3, dell'art. 22, per il quale: *«L'accertamento dell'occupazione abusiva (...), effettuato mediante verbale redatto dall'accertatore, pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:*

- a) un'indennità pari al canone che sarebbe pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 30% (...);*
- b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo corrisponde al suo doppio;*
- c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, comma 4 e 5 del nuovo C.d.S. approvato con D. Lgs. 30/04/92 n. 285»* (così, la norma citata, richiamata nella comunicazione PG 0297427/2023 del 30/05/2023 del Comune di Milano, depositata in atti di causa da parte ricorrente il 14/07/2023).

Ne consegue, pertanto, che - per la parte (cui si riferiscono i motivi secondo e terzo e, in parte, il primo motivo) rivolta contro la diffida alla rimozione prot. 255321.U., dell'8/05/2023 -, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, per cui viene indicato, ex art. 11, comma 1 c.p.a., il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, dinanzi al quale il giudizio potrà essere *in parte qua* riproposto, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 dello stesso art. 11 c.p.a.

12.2) Sulle restanti eccezioni, di inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse, il Collegio osserva quanto segue.

12.2.1) L'eccezione in esame, per la parte rivolta avverso il preavviso di rigetto, risulta fondata.

Invero, trattandosi, a proposito della comunicazione del 28/03/2023, di un atto evidentemente interlocutorio, siccome volto a rendere noti «*prima della formale adozione di un provvedimento negativo*» (ex art. 10 *bis* L.n. 241/1990) i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di concessione, assegnando all'istante il termine per le osservazioni, esso appare privo di portata immediatamente e autonomamente lesiva della sfera giuridica dell'istante medesima. Di ciò si trae ulteriore conferma osservando come, nella vicenda *de qua*, alla comunicazione suddetta abbiano fatto seguito ulteriori interlocuzioni fra le stesse parti - tra cui preme richiamare le osservazioni dell'esponente del 21/04/2023 (cfr. il documento allegato sub n. 4 al ricorso), le richieste di rateizzazione dei debiti pregressi, i riscontri ad esse sfavorevoli del Comune, la nuova comunicazione di motivi ostativi datata 13-10-2024 e le osservazioni dell'istante dell'11/10/2024 (cfr. i docc. depositati il 23/09/2024 da parte ricorrente e il 4/10/2024 da parte resistente) -, prima di giungere al provvedimento di diniego, datato 25-10-2024, impugnato con i motivi aggiunti.

Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità per difetto d'interesse dell'impugnazione rivolta contro la comunicazione dei motivi ostativi del 28-03-2023, trattandosi di un atto endoprocedimentale, rispetto al quale la possibilità di un'impugnazione anticipata assume carattere eccezionale e viene riconosciuta solo in rapporto a fattispecie particolari, ossia ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva oppure in ragione di atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale (cfr., tra le tante, TAR Lazio, Roma, II-*quater*, 20-02-2025, n. 3869; TAR Lombardia, Milano, II, 26-04-2021, n. 1039; Cons. Stato, III, 2-11-2019, n.7476; id., IV, 16-05-2011, n. 2961), estranee al caso in esame.

12.2.2) Per il resto, sempre in ordine all'eccezione di inammissibilità per difetto d'interesse, la stessa, per la parte rivolta contro la diffida prot. 255321.U., dell'8/05/2023, sopra citata (cfr. *supra*, sub n. 12.1) deve ritenersi

assorbita, in ragione delle conclusioni raggiunte in ordine al difetto di giurisdizione, *in parte qua*, del ricorso.

12.2.3) Sulla restante diffida, prot. 255905.U., dell'8 maggio 2023, il Collegio ritiene di soprassedere all'esame della predetta eccezione, preferendo respingere il ricorso nel merito, in applicazione dell'ormai consolidato principio della "*ragione più liquida*", corollario del principio di economia processuale (su cui cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5-01-2015, n. 5, nonché, Cass., Sez. un., 12-12-2014, n. 26242, e Cons. Stato, VI, 19-01-2022, n. 339).

In tal senso, preme al Collegio osservare come l'esponente focalizzi le doglianze riferibili a tale diffida, concentrate essenzialmente nel primo motivo, sulla violazione dell'art. 10 *bis* della legge n. 241/1990, in tesi, perpetrata dal Comune di Milano adducendo in motivazione delle ragioni non esternate nella comunicazione del 28/03/2023.

Sennonché, così come articolate le doglianze si rivelano manifestamente infondate, poiché le stesse risultano formulate sull'erroneo presupposto che la diffida in parola costituisca il provvedimento conclusivo del procedimento avviato a seguito dell'istanza del 27/04/2022, mentre, a ben vedere, essa non assume tale valenza, risultando espressamente adottata «*ai sensi dell'art. 21 comma 1 lettera c) del vigente Regolamento CUP in combinato disposto con l'art. 28*».

In altri termini, la diffida *de qua* risulta adottata in relazione alla concessione ordinaria, rilasciata alla ricorrente sin dal 2001, rispetto alla quale viene intimato il pagamento di quanto in essa meglio specificato, allertando la destinataria sulle conseguenze del mancato pagamento del canone (che, a norma di Regolamento, rientra fra le cause di decadenza del titolo concessorio).

Sicché, per la parte riguardante l'impugnazione della diffida prot. 255905.U., dell'8 maggio 2023, il ricorso va respinto.

13) Sull'*actio ad exhibendum*, formulata ex art. 116, comma 2 c.p.a., il Collegio deve rilevarne, così come indicato in udienza alle parti, la improcedibilità, per sopravvenuta carenza d'interesse, essendo stato appurato in questa sede come

il parere oggetto dell'istanza di accesso fosse stato trascritto nel preavviso di rigetto del 28.03.2023, risultandone, quindi, l'esponente a conoscenza sin dal momento in cui ha ricevuto la predetta comunicazione.

In siffatte evenienze, quindi, sempre sulla base del principio della “*ragione più liquida*”, in disparte la eccepita inammissibilità *in parte qua* del ricorso, il Collegio ne rileva l'improcedibilità per sopravvenuto difetto d'interesse, ravvisando nella particolarità della fattispecie concreta valide ragioni per disporre la compensazione fra le parti delle spese dell'*actio ad exhibendum*.

14) Conclusivamente, quindi, il ricorso introduttivo risulta in parte (in relazione all'impugnazione della diffida alla rimozione, prot. 255321 dell'8/05/2023) inammissibile per difetto di giurisdizione, dovendosi indicare, ex art. 11, comma 1 c.p.a., il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, dinanzi al quale il giudizio potrà essere *in parte qua* riproposto, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 dello stesso art. 11 c.p.a.; in parte (in relazione all'impugnazione della comunicazione dei motivi ostativi del 28.03.2023) inammissibile per difetto d'interesse; in parte (quanto all'*actio ad exhibendum*) improcedibile e, per il resto (quanto alla diffida prot. 255905, dell'8 maggio 2023) da respingere.

15) Si può, quindi passare all'esame del ricorso per motivi aggiunti, rispetto al quale, l'esito del ricorso principale conduce a rilevare, *in primis*, l'infondatezza del primo motivo, incentrato sul vizio di illegittimità derivata del provvedimento di diniego, promanante dagli atti impugnati, appunto, col ricorso introduttivo.

16) Sui restanti motivi, con cui si deducono «vizi propri» del diniego, il Collegio osserva quanto segue.

16.1) Il provvedimento di diniego è motivato richiamando, essenzialmente, la pregressa e perdurante esposizione debitoria della ricorrente che, quale titolare della concessione di spazio pubblico rilasciata sin dal 2001, ha ripetutamente omesso il versamento del canone, finanche incorrendo nella decadenza dal

beneficio della rateazione in precedenza accordatole (cfr. i docc. depositati in atti da entrambe le parti).

Invero, l'Amministrazione ha respinto l'istanza di nuova occupazione del 27/04/2022 evidenziando la non accoglibilità delle osservazioni dell'esponente, siccome tese, in sostanza, a posticipare la conclusione del procedimento *de quo* facendo leva sulla necessità di attendere la risposta del Comune all'ultima istanza di rateizzazione, quando risultavano già negativamente riscontrate dal Comune stesso analoghe istanze, in ragione dell'intervenuta decadenza della ricorrente dal predetto beneficio.

In tale contesto, il Collegio ritiene che il secondo e il quarto motivo, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, nel lamentare che il diniego avrebbe per la prima volta individuato quale motivo di rigetto dell'istanza la tardività della domanda presentata dalla ricorrente, in contrasto con la disciplina legislativa delle proroghe, sono infondati.

Il diniego in questione, infatti, non si riferisce – come già detto – alla concessione straordinaria ma a quella ordinaria, sicché il tema delle proroghe risulta del tutto eccentrico rispetto all'oggetto dell'impugnazione.

Il riferimento, pure contenuto nella motivazione del diniego, alla data di presentazione dell'istanza, risulta, a ben vedere, strettamente correlato alle osservazioni formulate da parte ricorrente e non rappresenta, evidentemente, il fulcro della motivazione del diniego, che autonomamente si sorregge sulla base della condizione di inadempienza dell'esponente rispetto al pagamento dei canoni concessori.

Solo per completezza, giova notare che, come ampiamente allegato e documentato da parte resistente (cfr. i documenti depositati il 14/7/2023, sub nn. 2 e 8), la domanda di nuova occupazione, oggetto dell'istanza del 27/04/2022, non soltanto, risulta formulata prescindendo dai termini all'uopo assegnati dal Comune di Milano per disciplinare le domande relative alle concessioni emesse durante l'emergenza pandemica, ma, oltretutto, ha ad oggetto uno spazio (di mq 40) non coincidente con quello (di mq 24) oggetto

della concessione temporanea nonché il posizionamento di elementi inizialmente non previsti.

Sicché, il provvedimento di diniego della nuova occupazione oggetto dell'istanza del 27/04/2022 risulta immune dalle censure dedotte nel secondo e nel quarto motivo.

16.2) Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione al terzo motivo, con cui si censura il fulcro della motivazione del diniego, basato, come già scritto, sull'esposizione debitoria della ricorrente.

Al riguardo, è dirimente richiamare l'art. 28, comma 2 del Regolamento CUP, per il quale la concessione *«è negata in caso di morosità reiterata e relativa al pagamento di precedenti canoni di provvedimenti concessori/autorizzatori, anche già conclusi definitivamente e/o riferiti ad altre posizioni. In caso di preesistenza di una sola posizione di morosità contestata dagli Uffici comunali e relativa al pagamento di precedenti canoni di provvedimenti concessori/autorizzatori, anche già conclusi e/o riferiti ad altre posizioni, sia per il rilascio di una nuova e diversa concessione/autorizzazione sia per il suo rinnovo o sua proroga, il rilascio del titolo è subordinato al pagamento del relativo canone in soluzione unica al momento del suo rilascio. La morosità contestata, fatto salvo il provvedimento di sospensione adottato dall'Autorità Giudiziaria, rileva ai fini dell'applicazione del precedente capoverso anche se indirettamente riferibile o collegabile al soggetto richiedente. La disciplina di cui al presente comma prevale sulla disposizione di cui all'articolo 3) comma 3 dell'Allegato A) al presente Regolamento SEZ I. Si considera accertata posizione morosa, ai fini dell'applicazione del presente comma, anche le morosità che non abbiano rispettato il piano di rientro concesso e le morosità nel pagamento di precedenti canoni relativi a provvedimenti concessori e autorizzatori, anche già conclusi e/o riferiti ad altre posizioni, per i quali non sia stato presentato un piano di rientro accettato dall'Ufficio comunale competente alla riscossione»*.

Ebbene, sulla base di quanto allegato e documentato in atti di causa, è evidente la morosità reiterata dell'esponente, relativa, fra l'altro, al pagamento di precedenti canoni concessori, rispetto ai quali la stessa risulta, oltretutto, decaduta dal beneficio della rateizzazione in precedenza concesso, come

previsto dall'art. 14 del Regolamento per la Gestione della Riscossione delle Entrate Comunali, pure richiamato nel provvedimento impugnato, che esclude ulteriori rateizzazioni del debito.

In tale contesto, risultano inconferenti le censure svolte da parte ricorrente al fine di contestare la quantificazione del debito complessivamente accumulato dalla stessa nel corso degli anni, in quanto le stesse non escludono affatto che tale debito vi sia e che esso rivesta, come tale, in virtù delle succitate norme regolamentari, portata preclusiva del rilascio della nuova occupazione, oggetto dell'istanza del 27/04/2022.

17) Il ricorso per motivi aggiunti va, dunque, respinto.

18) Per quanto sin qui esposto, quindi:

- il ricorso introduttivo risulta in parte (in relazione all'impugnazione della diffida alla rimozione, prot. 255321 dell'8/05/2023) inammissibile per difetto di giurisdizione, dovendosi indicare, ex art. 11, comma 1 c.p.a., il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, dinanzi al quale il giudizio potrà essere *in parte qua* riproposto, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 dello stesso art. 11 c.p.a.; in parte (in relazione all'impugnazione della comunicazione dei motivi ostativi del 28.03.2023) inammissibile per difetto d'interesse; in parte (quanto all'*actio ad exhibendum*) improcedibile e, per il resto (quanto alla diffida prot. 255905, dell'8 maggio 2023) da respingere;
- il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.

19) Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, *ex plurimis*, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, II, 30 marzo 2022, n. 2328; VI, 22 marzo 2022, n. 2072; VI, 20 gennaio 2022, n. 358). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

20) L'esito del giudizio e la particolarità della vicenda giustificano, in parte, la compensazione fra le parti delle spese di lite che, per la parte restante sono poste a carico della ricorrente e a favore del resistente e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara il primo in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione, in parte inammissibile per difetto d'interesse, in parte (quanto all'*actio ad exhibendum*) improcedibile e, per il resto, lo respinge; respinge il ricorso per motivi aggiunti.

Compensa in parte le spese di lite che per la parte restante pone a carico della ricorrente e a favore del Comune di Milano, liquidandole in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Concetta Plantamura

IL PRESIDENTE
Daniele Dongiovanni

IL SEGRETARIO